

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 326

от 27 април 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КРЕМОНА“ – УЧАСТЪК „КАЛЕН“ И УЧАСТЪК „КАЛЕН-ИЗТОК“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛЕН, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 536 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 59 от 2010 г.), чл. 33, ал. 1 и чл. 57 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък „Кален-изток“, разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Разрешава на „Илинденски мрамор“ ООД - гр. Сандански, да прехвърли на „Копривлен-мрамор“ ЕООД - с. Копривлен, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък „Кален-изток“, разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Копривлен-мрамор“ ЕООД - с. Копривлен, за:

2.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за

предходната година с начислен данък върху добавената стойност, за 2023 г., в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.2. Сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

3. Предлага с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваша изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването за това решение.

5. Допълнителното споразумение по т. 2 влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**